공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2013-079호 2013. 4. 29.

사 건 번 호 2012전사1064

사 건 명 충북지역 12개 아스콘제조업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 성신산업 주식회사
충주시 앙성면 능암리 2
대표이사 조○○, 전○○

2. 흥진산업 주식회사
충북 진천군 진천읍 성석리 1-1
대표이사 정○○

3. 주식회사 대흥아스콘개발
충주시 가금면 용전리 330
대표이사 김○○

4. 태창산업 주식회사
충북 음성군 감곡면 오향리 183-5
대표이사 박○○

5. 주식회사 석진산업

충북 음성군 음성읍 석인리 238

대표이사 최○○

6. 중앙산업 주식회사

충주시 풍동 766-6

대표이사 이○○

7. 부경아스콘 주식회사

충북 진천군 이월면 신계리 758-1

대표이사 황○○

8. 주식회사 성안아스콘

충북 음성군 금왕읍 봉곡리 100-2

대표이사 김○○

9. 동현산업개발 주식회사

충북 음성군 감곡면 영산로 398

대표이사 박○○

10. 중앙아스콘 주식회사

충주시 살미면 세성리 11-1

대표이사 김○○

11. 금성개발 주식회사

충북 진천군 문백면 문진로 586

대표이사 신○○, 석○○

12. 괴산아스콘 주식회사

충북 괴산군 감물면 백양리 541-3

대표이사 이ㅇ

피심인들의 대리인 변호사 박익수, 최기록, 김민산, 고상록

심의종결일 2013. 2. 20.

주 문

1. 피심인들은 아스콘의 판매기준단가 또는 거래처별 납품단가를 공동으로 협의하여 결정하거나 공사현장별로 사전에 납품 예정업체를 지정함으로써 충청북도 충주시, 음성군, 진천군(문백면 제외), 괴산군 지역의 민수아스콘 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 성신산업 주식회사, 흥진산업 주식회사, 주식회사 대흥아스콘개발, 태창산업 주식회사, 주식회사 석진산업, 중앙산업 주식회사, 부경아스콘 주식회사, 주식회사 성안아스콘, 동현산업개발 주식회사, 중앙아스콘 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 합계 810,000,000원

1) 성신산업 주식회사: 52,000,000원

2) 흥진산업 주식회사: 118,000,000원

3) 주식회사 대흥아스콘개발: 230,000,000원

4) 태창산업 주식회사: 50,000,000원

5) 주식회사 석진산업: 59,000,000원

6) 중앙산업 주식회사: 111,000,000원

7) 부경아스콘 주식회사: 21,000,000원

8) 주식회사 성안아스콘: 82,000,000원

9) 동현산업개발 주식회사: 15,000,000원

10) 중앙아스콘 주식회사: 72,000,000원

나. 납부기한: 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 성신산업 주식회사, 흥진산업 주식회사, 주식회사 대흥아스콘개발, 태창산업 주식회사, 주식회사 석진산업, 중앙산업 주식회사, 부경아스콘 주식회사, 주식회사 성안아스콘, 동현산업개발 주식회사, 중앙아스콘 주식회사, 금성개발 주식회사, 괴산아스콘 주식회사(이하 각 피심인을 칭함에 있어서 '주식회사'는 생략하며, 피심인 모두를 지칭할 때에는 '피심인들'이라 한다)는 아스콘을 제조·판매하는 사업을 영위하는 자들로서 각각 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당된다.

나. 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(2011년 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	설립일	자본금	상시종업원 수	매출액	당기순이익
성신산업	2008. 9. 1.	200	11	10,770	278
흥진산업	1996. 2. 27.	100	15	10,058	1,087
대흥아스콘개발	1992. 6. 1.	700	7	7,462	262
태창산업	2003. 5. 30.	300	10	6,925	80
석진산업	1998. 5. 18.	200	10	4,940	252
중앙산업	2005. 1. 13.	620	12	4,600	265
부경아스콘	2002. 10. 8.	300	5	3,868	△292
성안아스콘	2003. 10. 13.	320	5	2,751	260
동현산업개발	1997. 4. 18.	1,100	5	2,185	146
중앙아스콘	1994. 3. 16.	700	7	2,000	109
금성개발	1993. 11. 20.	1162	51	21,110	530
괴산아스콘	2008. 10. 27.	100	7	4,955	140

* 출처: 각 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 아스콘의 개요 및 특성

3 아스콘은 '아스팔트 콘크리트'를 줄인 명칭으로서 아스팔트와 자갈, 모래, 석분(돌가루)을 배합하여 150~180℃로 가열·제조하며, 적정한 온도(120~140℃)를 유지해야 하는 한시성, 비저장성의 생산품으로서 도로포장 등에 사용되고 있으며 적정한 온도를 유지하기 위해 보통 운반시간이 1시간 정도 소요되는 거리(40~50㎞) 이내에서 공급이 이루어지고 있다.

4 아스콘 제품은 크게 일반아스콘과 특수아스콘으로 구분되며, 도로포장용으로 주로 사용되는 일반아스콘은 혼합되는 골재의 크기에 따라 #57, #67, #78, #467 등의 번호를 붙인 다양한 규격으로 분류된다. 아스콘의 종류, 규격 및 제품별 용도는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 아스콘의 종류 및 용도

<table>
<tr><th colspan="2">종류</th><th>규 격</th><th>골재크기</th><th>용도</th><th>주요 사용처</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">일반아스콘[1]」</td><td>#57</td><td>25㎜</td><td>중층용</td><td rowspan="2">도로 포장시 중간층</td></tr>
<tr><td>#67</td><td>20㎜</td><td>중표층용</td></tr>
<tr><td>#78</td><td>13㎜</td><td>표층용</td><td>도로포장시 최상층 포장용</td></tr>
<tr><td>#467</td><td>40㎜</td><td>기층용</td><td>도로 포장시 하부 기초용</td></tr>
<tr><td rowspan="8">특수아스콘</td><td rowspan="2">칼라아스콘[2]」</td><td>칼라투수콘</td><td></td><td>표층용</td><td>인도, 자전거 전용도로 등</td></tr>
<tr><td>칼라아스콘</td><td></td><td>표층용</td><td>광장, 주차장 등</td></tr>
<tr><td>개질아스콘[3]」</td><td colspan="2">SMA, SBS, LATEX , CRM, 캠크리트, 단입도 1등급 등</td><td colspan="2">소성변형이 많은 교차로부분, 고속도로, 교량, 공항, 활주로 등</td></tr>
<tr><td>기타 특수 아스콘</td><td colspan="2">록크하드 등</td><td colspan="2">도로보수용 등</td></tr>
<tr><td rowspan="4">재생아스콘[4]」</td><td>#57</td><td>25㎜</td><td colspan="2" rowspan="4">정부, 공공기관 발주현장의 기층과 일반 시・군의 관급발주현장의 표층용</td></tr>
<tr><td>#67</td><td>20㎜</td></tr>
<tr><td>#78</td><td>13㎜</td></tr>
<tr><td>#467</td><td>40㎜</td></tr>
</table>

1」부순 자갈과 아스팔트(Asphalt)를 혼합한 제품으로 이 사건 공동행위의 대상이다.

2」칼라수지와 골재를 혼합하여 만든 색상 있는 아스콘으로 미화용, 공원용으로 사용

3」골재와 아스팔트에 개질재(고무) 등을 혼합하여 성능을 높인 아스콘

4」 한번 사용한 아스콘을 파쇄하여 재활용한 아스콘(재생골재 30%와 일반 골재 70%를 혼합하여 생산). 정부지침에 따라 1km이상의 도로 신설공사시 제품소요량의 15%이상(2012년도 기준)을 재생아스콘으로 사용하도록 의무화

2) 아스콘시장의 거래구조 및 생산현황

5 아스콘 시장은 관급용으로 거래되는 관수아스콘 시장과 사급용으로 거래되는 민수아스콘 시장으로 구분되는데, 관수아스콘 시장은 공공기관의 수요를 기반으로 각 지방조달청이 입찰을 통해 낙찰자와 계약을 체결함으로써 거래되는 시장이고[1)],

민수아스콘 시장은 개별 수요자(일반건설업체 및 도로포장업체 등)와 아스콘제조업자 간의 계약에 따라 거래되는 시장이다.

6 아스콘은 주로 도로, 주차장 등의 포장용 자재로 사용되기 때문에 건설경기에 많은 영향을 받으며, 제품의 특성상 공급권역이 한정되는 점 등으로 인하여 주로 중소규모의 업체들이 많이 참여하고 있다. 또한 아스콘은 아스팔트와 자갈, 모래 등 원재료를 혼합하여 제조하는 단순한 제조공정을 거치므로 특별한 기술력을 요구하지 않으며, 공장 부지를 제외하면 공장시설과 장비 등에 소요되는 자금은 약 10억원 내외로서 시장 진입장벽이 높지 않은 편이다.

7 최근의 연도별 국내 아스콘 제조업자의 수와 생산량의 변동 현황은 아래 <표 3>과 같다. 이를 통해 2009년 이후 3년 동안 국내 아스콘 제조업자의 수는 약간 증가(430개→439개)한 반면, 아스콘 생산량은 상당한 폭으로 감소(35,060천 톤→19,656천 톤)한 것을 알 수 있다. 이러한 아스콘 생산량 감소는 주요 거래처인 건설업계의 최근 불황에 따른 수요 감소에 주로 기인하는 것으로 보이며, 이러한 수요 감소와 함께 주요 원자재인 유가 상승 등의 영향으로 많은 아스콘제조업자들이 어려운 경영상황에 직면한 것으로 보인다.

<표 3> 아스콘 제조업자 및 생산량 현황

(단위: 개, 천 톤)

구분	2009년			2010년			2011년		
업체수	430			437			439		
생산량	관수	민수	계	관수	민수	계	관수	민수	계
	19,610	15,450	35,060	16,001	4,743	20,744	16,611	3,045	19,656

* 자료출처 : 한국아스콘공업협동조합연합회

3) 충북지역 및 중부1권역 아스콘시장 현황

1) 관수아스콘 시장에서는 2007. 1. 1.부터 단체수의계약 제도가 폐지되면서 개별 업체가 경쟁입찰에 참여할 수 있게 되었으나, 아스콘제조업자들이 소속된 조합이 직접 입찰에 참여할 수도 있어 대부분의 아스콘제조업자들이 편의상 관급입찰 관련 업무를 조합에 위탁하고 있기 때문에 사실상 아스콘제조업자들이 관급입찰에 개별적으로 투찰하는 경우는 드물다.

8 충북지역의 아스콘 시장은 아래 <표 4>과 같이 종전에 충북아스콘공업협동조합에서 정한 관수아스콘 배정권역에 따라 4개 권역[2]으로 관수아스콘 시장이 형성되어 있고, 민수아스콘 시장도 관수아스콘 시장의 영향과 아스콘 제품의 특성(비저장성, 한시성 등)에 따른 영향으로 관수아스콘 시장 범위와 유사하게 형성되어 있다.

<표 4> 충북지역 관수아스콘 배정권역

(2012년 9월 기준, 단위: 개)

권역별	중부1권역	북부권역	중부2권역	남부권역
업체수	10	5	16	6
관할지역	충주시, 음성군, 진천군(문백면 제외)	제천시, 단양군	청주시, 괴산군, 청원군, 증평군, 진천군 문백면	영동군, 옥천군, 보은군

* 자료출처 : 충북아스콘공업협동조합

9 충북지역에 소재한 아스콘제조업자는 총 37개이며, 그 중에서 이 사건 행위와 관련된 중부1권역은 충주시, 음성군, 진천군(문백면 제외)을 포함하는 지역으로서 10개의 아스콘제조업자가 사업을 영위하고 있다. 충북지역 아스콘제조업자 및 생산 현황은 아래 <표 5> 및 <표 6>과 같다.

<표 5> 충북지역 아스콘 제조업자 현황

(단위 : 개)

구분		2009년	2010년	2011년
충북	북부권역	5	5	5
	중부1권역	10	10	10
	중부2권역	14	14	16
	남부권역	6	6	6
	계	35	35	37

* 자료출처 : 충북아스콘공업협동조합

2) 충북아스콘공업협동조합은 1997년경 조달청과의 단체수의계약을 통하여 확보하는 관수아스콘을 구성사업자에게 균등 배정하기 위하여 각 사 영업반경, 운송거리 등을 감안하여 충북지역을 4개 권역으로 나누었다.

<표 6> 충북지역 아스콘 생산 현황

(단위: 천 톤)

구분		2009년			2010년			2011년		
		관수	민수	계	관수	민수	계	관수	민수	계
충북	북부권역	190	114	304	187	140	327	175	87	262
	중부1권역	515	353	868	261	448	709	236	422	658
	중부2권역	478	236	714	369	398	767	421	503	924
	남부권역	149	143	292	165	99	264	148	146	294
	계	1,332	846	2,178	982	1085	2,067	980	1,158	2,138

* 자료출처 : 충북아스콘공업협동조합

10 최근 5년간 충북 중부1권역에서 관수 판매단가가 인상된 시기별로 아스콘 판매단가(관수, 민수) 변동 추이를 살펴보면 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 충북 중부1권역 아스콘 톤당 판매단가 변동 추이

(단위: 원, 부가가치세 포함)

규격 / 인상시기	#467		#67		#78	
	관수	민수	관수	민수	관수	민수
2007년 3월	38,670	34,100~46,200	40,520	44,572	42,670	40,700~50,050
2008년 5월	46,090	44,000~52,800	48,020	55,000~57,200	51,070	49,500~60,500
2008년 9월	55,700	49,500~57,200	57,800	63,800	61,300	55,000~71,500
2009년 5월	54,640	47,300~63,800	57,070	66,000	60,210	53,900~71,500
2010년 6월	57,570	46,200~63,800	59,710	60,500	63,030	49,500~70,950
2011년 6월	64,320	46,200~68,750	66,610	57,750	70,500	58,300~77,000
2012년 3월	68,020	54,450~79,750	73,160	63,800~77,000	77,300	62,700~96,030
2012년 7월	68,030	61,820~79,200	76,420	71,500~75,350	81,420	76,780~91,630

* 자료출처 : 충북아스콘공업협동조합(관수단가), 피심인 제출자료(민수단가)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의의 개요

11 피심인들은 2007. 3. 2.부터 2010년 12월 말까지 기간 중 '충북 중부1권역 아스콘 협의회[3]'(이하 '협의회'라 한다) 모임을 통해 충북 중부1권역 및 그 인근지역의 민수아스콘 납품단가를 협의하여 결정하고 납품물량을 업체별로 배정하여 이를 실행하였다.

2) 합의 내용

가) 2007. 3. 2. 기본합의

12 피심인 흥진산업, 대흥아스콘개발, 태창산업, 석진산업, 중앙산업, 부경아스콘, 성안아스콘, 동현산업개발, 중앙아스콘(이하 '피심인 9개사'라 한다)의 대표이사 등[4]은 2007. 3. 2. 충북 음성군 소재 협의회 사무실에서 개최된 모임에서 아스콘 제품별 기준단가[5]를 결정하고, 부득이하게 납품단가를 인하하는 경우에는 협의회와 상의하여 결정하는 등 독자적인 영업행위를 금지하기로 하는 내용의 기본원칙에 관한 합

3) 관급물량 배분 및 친목유지 등을 위해 이 사건 이전부터 존재하였던 충북 중부1권역 아스콘제조업자들 간의 비공식 모임을 말한다. 피심인들이 가입된 사업자단체로는 '충북아스콘공업협동조합'이 존재한다.

4) 2007. 3. 2. 모임과 관련하여 대흥아스콘개발, 동현산업개발, 중앙아스콘 등 3개사에서는 대흥아스콘개발 대표이사 김○우가 대흥아스콘개발 뿐만 아니라 자신이 실질적으로 소유하고 있는 동현산업개발 및 중앙아스콘을 대표하여 참석하였고, 나머지 6개사에서는 중앙산업 염○석 전 대표이사, 부경아스콘 김○래 이사, 석진산업 장○ 부사장, 태창산업 안○복 부사장, 성안아스콘 김○철 대표이사, 흥진산업 정○수 대표이사가 참석하였으며, 이들 모두 합의서에 서명하고 법인인감을 날인하였다.

5) 아스콘 제품은 납품 거리에 따라 운송비용의 차이가 발생하고 이에 따라 납품단가에 차이가 발생하는 경향이 있다. 여기서 '기준가격'은 최저 가격을 의미하며, 이 때 피심인 9개사가 아스콘 제품별 톤당 기준단가를 #467 42천원, #67 45천원, #78 47천원 등과 같이 합의하였으나, 그 이후에는 박○원의 주선으로 원자재 가격 변동 등 인상요인이 발생할 때마다 기준단가를 변경 또는 협의하였고, 업체별 납품물량 배정 시에 이 기준단가를 고려하여 현장별・업체별 납품단가를 개별적으로 협의・결정하기도 하였다.

의서에 서명하였다.

13 한편 이날 합의서에는 피심인 9개사가 협의회 회장 및 소장 박○원[6]에게 업체별 납품물량 배정 업무를 위임하면서, ①누적 납품실적이 적은 업체와 ②납품현장에서 가까운 거리에 위치한 업체를 우선적으로 고려하여 납품물량을 배정하기로 하는 내용이 포함되었다.

14 피심인 9개사가 위와 같이 합의한 사실은 2007. 3. 2. 합의서의 내용, 2012. 9. 18. 작성 박○원의 확인서, 기타 피심인 관련자들의 진술서 등을 통해 확인할 수 있다.

<표 8> 2007. 3. 2. 합의서 내용(발췌)

2007년 3월 2일 충주, 음성, 진천 아스콘 10개사[7]는 다음과 같이 합의한다. - 다 음 - 1항, 2006년 9월-2007년 2월까지 매출수량은 성실히 공개하여 세아적용키로 한다. 2항, (생략) 3항, 기준단가는 3월 1일부터 467=42,000. 67=45,000. 78=47,000으로 하고 부득이 단가인하를 요하는 경우는 협의회와 상의하여 결정하고 개별 영업행위를 일체 금한다. 4항~5항 (생략) 6항, 관급[8] 및 사급의 배정은 협의회장[9]과 소장에게 일체의 권한을 위임하며, 배정의 우선순위는 첫째, 누적수량의 세아가 적은 업체. 둘째, 근거리를 적용하여 결정한다. 7항, 대표자회의 및 실무자회의의 배정 및 결정사항은 참석인원 2/3의 찬성으로 가결되며, 찬반이 동수인 경우는 협의회 원안으로 결정한다. 회의에 결석된 회사는 결정사항에 승인하는 것으로 간주한다. 위 1-7항에 대해 위반할 시에는 감사 2인을 선정하여 회사방문 조사를 할 수 있고, 위반사항 적발시에는 관급 및 사급수량을 2배수로 하여 페널티[10] 적

6) 박○원은 피심인 대흥아스콘개발에서 근무하다가 퇴사한 자로서 아스콘관련 업무에 경험이 있고 피심인 관련자들과의 친분도 있어 2007. 3. 2. 협의회 모임에 참가하게 되었고, 같은 날 피심인 9개사로부터 납품물량 배정, 납품단가 결정 등 합의사항과 관련한 업무를 위임받았으며, 협의회 내에서 '소장'이라는 직책을 가지고 있었다.

용해도 이의를 제기하지 않는다. (이하 피심인 9개사의 대표 서명 및 날인: 생략)

<표 9> 2012. 9. 18. 작성 박○원의 확인서(발췌)

2. 2007년 이전 중부1권역 아스콘업체 간 덤핑판매가 많이 발생하는 등 과당경쟁이 발생하자, 2007년 3월 2일 홍진산업(주) 등 중부1권역 9개 아스콘업체 대표는 대표자 모임을 개최하여 ①협의회를 통한 물량배정, ②단가인하시 협의회와 상의하여 결정, ③협의회장과 협의회 소장에게 일체의 권한을 위임 등에 합의(각사 대표가 합의서에 서명)하였습니다.

<표 10> 2012. 8. 16. 작성 장○[11]의 진술서(발췌)

문2: …합의를 하였는데 그 경위와 참석자명단, 합의내용을 대략적으로 설명해 주시기 바랍니다. 답2: 물량은 적고 아스콘사는 많고 아스콘사에 딸린 직원들은 먹여살리려고 보니 각사가 원가이하로 덤핑을 하는 사례가 많이 발생했습니다. 그러던 중 대흥아스콘개발 영업부장을 하던 박○원이 퇴사를 하고 협의회를 하자고 하였고, 2007년 3월경 사장님들에게 모이자고 하였습니다. 박소장은 각사가 덤핑도 치고 원가이하로 판매를 하면 각사가 모두 도태되는 것인데 잘 협의하여 영업을 하자고 하였습니다. …각사가 물량을 어느정도 나눠먹고 덤핑하지 말자는 취지로 이와 같은 합의를 하였습니다. (후략)

7) 2007. 3. 2. 합의서에 서명할 당시 충북 중부1권역에는 10개 아스콘제조업자가 영업을 하고 있었으나, 이들 중 (주)성신아스콘은 2007. 3. 2. 합의 모임에 참여하지 않았으며 2008년 9월경에 폐업하였으므로 이 사건의 피심인에는 포함시키지 않았다. 참고로 피심인 성신산업은 (주)성신아스콘과는 별개의 회사이다.

8) 이 사건의 합의서는 협의회 소장 박○원이 작성하고 피심인의 대표이사 등이 서명한 것으로서 구체적 내용에 있어서는 일부 오류가 있다. 이 사건 합의 대상 상품이 '민수아스콘'이지만, 합의서에는 관수아스콘도 포함되는 것처럼 기재되어 있다. 그러나 '관수아스콘'의 경우, 피심인들이 가입되어 있는 충북아스콘공업협동조합이 조달청으로부터 낙찰 받은 물량을 소속 아스콘제조업자들에게 직접 균등하게 배분하고 있어 협의회가 개입할 수 있는 여지가 거의 없다는 점, 피심인 관련자들 및 박○원의 진술 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 합의의 대상에 포함되지 않은 것으로 판단된다.

9) 협의회의 회장직은 피심인들의 대표이사들이 순번제로 맡아 왔다.

10) 합의서 내용 중에는 합의 위반시 제재수단으로 납품물량 배정시 불이익을 부과한다는 내용이 포함되었으나 실제로 합의 실행 과정에서 불이익을 부과한 사례는 찾아 볼 수 없었다.

11) 2011년까지 피심인 석진산업의 부사장으로 재직하였으며, 2007. 3. 2. 합의 모임에는 석진산업의 최병윤 대표이사를 대리하여 참석하였다.

나) 후속 합의

15 2007. 3. 2. 합의에 따라 협의회의 물량배정 업무 등을 위임받은 박○원은 수시로 협의회 대표자모임 또는 실무자모임을 주선하였고, 피심인들은 이를 통해 권역 내의 예정된 공사 현장에 납품할 물량을 특정 업체에게 배정하거나 원자재 가격변동 등을 감안하여 기준단가를 협의하고 이를 결정하였다. 특히 일부 대규모 공사 현장에 납품할 물량의 경우 복수의 업체에게 배정하면서 납품단가에 대하여는 별도로 협의하기도 하였으며, 이 경우 서면 합의서를 작성하기도 하였다.

16 이러한 과정에서 피심인 성신산업은 2009년 3월부터 협의회에 가입하여 이 사건의 납품물량 배정 및 납품단가 결정 등 합의에 참여하였다.[12] 또한, 피심인 괴산아스콘, 금성개발은 충북 중부2권역에 소재하고 있으나 각각 2009년 4월 '쌍용건설 괴산현장' 납품 건, 2009년 9월 '국도확포장공사 현장' 납품 건과 관련하여 협의회 모임에 참석함으로써 이 사건 납품물량 배정 및 납품단가 결정 등 합의에 참여한 바 있다.

17 위와 같이 피심인들이 협의회 모임을 통해 수시로 납품물량을 배정하고 납품단가를 협의하여 결정한 사실은 피심인들의 대표이사 등 관련자들의 진술 및 '협의회 수입지출내역서'(소갑 제18호증) 등을 통해 확인된다.

<표 11> <u>2012. 8. 23. 작성 정○수(홍진산업 대표이사)의 진술서(발췌)</u>

문18: 협의회 회원사들은 2010년 3월경 … 합의하였는데, 그러면 협의회는 어떤 방식으로 물량배정과 단가결정에 합의하여온 것인지 구체적으로 말씀해 주시기 바랍니다. 답18: 박소장이 현장이 발생할 때마다 단가경쟁이 발생하지 않도록 근거리 원칙과 납품실적을 고려하여 협의회 차원에서 배정하였습니다. (후략)

12) 성신산업은 2009. 3. 25.부터 협의회 회비를 납부하였는바, 이때부터 협의회에 가입함으로써 이 사건 합의에 참여한 것으로 판단된다. 성신산업이 이 사건 합의에 참여한 사실은 2009년 이후의 협의회 수입지출내역서, 다른 피심인 관련자들의 진술 등 여러 증거자료를 통해 확인할 수 있다.

<표 12> 2012. 8. 20. 작성 김○성(태창산업 영업이사)의 진술서(발췌)

문5: 협의회모임에서 각사별 물량배정을 어떤 방법으로 결정하였는지요. 답5: 협의회모임에서 각사 영업부장들이 자기회사 주변에 납품예상물량이 있다고 박소장에게 이야기를 하게 되는데, 예상물량이 있을 경우 박소장은 납품실적이 적은 업체에 우선적으로 배정한 후, 다른 회사가 해당 납품건에 대하여 양보하도록 요구하였습니다. 그리고 납품실적이 같은 경우에는 근거리 원칙에 의거 물량을 배정하였습니다.

<표 13> 2012. 8. 16. 작성 장○의 진술서(발췌)

문8: 박○원소장이 협의회를 운영할 당시 실무자모임과 대표자모임은 어떤 업무를 한 것인지 설명바랍니다. 답8: 대표자모임에서는 잘해보자는 취지로 골프나 식사 등을 하는 것이었고, 실무자모임에서는 현장파악하고 박소장 주관하에 물량배정에 협의를 하였습니다.

<표 14> 2012. 9. 18. 작성 박○원의 확인서(발췌)

3. 협의회 소장으로서의 본인의 역할은 사급물량배정, 납품감시, 주기적 단가결정(AP가격 변동시 실무자 및 대표자 협의를 거쳐 가격결정) 등이 있고, 본인은 매년 1월경 각사 영업팀장들과 만나 각사 영업팀장들이 수집한 정보(아스콘납품예상현장 등)을 토대로 물량배정 회의를 하였으며, 매달 실무자회의를 주선하였습니다.

18 아울러 일부 대규모 공사현장에 납품할 물량 배정과 관련하여서는 아래 (1) 내지 (3)과 같이 별도의 합의서를 작성하기도 하였다.

(1) 2009. 4. 22. '쌍용건설 괴산현장' 납품 관련 합의

19 협의회 소장 박○원의 주선으로 2009. 4. 22. '쌍용건설 괴산현장'에 납품할 물량 배정 등을 협의하기 위한 대표자모임이 협의회 사무실에서 열렸는바, 이 자리에는 공사 현장에서 가장 가까운 거리에 소재한 업체로서 해당 납품물량을 배정받기로 한 3개 업체(중앙아스콘, 괴산아스콘[13], 석진산업)의 관련자들이 참석하여[14], 아

래 <표 15>와 같이 제품별 기준단가[15]와 업체별 납품단가에 대한 협의문을 수기로 작성하고 이에 서명하였다.

<표 15> 2009. 4. 22. 합의

협 의 문

안건 : 쌍용건설 괴산현장 단가 件

규격	단가	(중앙)	(괴산)	(석진)
#467	49,000	49,000	50,000	50,500
# 57	52,000	52,000	52,500	53,000
# 67	54,000	54,000	54,500	54,500

2009. 4. 22.

중앙아스콘 김○우 (서명)
괴산아스콘 이 ○ (서명)
석진아스콘 장 ○ (서명)

(2) 2009. 9. 9. '국도확포장공사 현장' 납품 관련 합의

20 괴산아스콘[16]을 제외한 나머지 11개 피심인들[17]은 2009. 9. 9. 흥진산업의 회의실에서 열린 대표자모임에서 당시 충북 중부1권역 내 '국도확포장공사 현장(동양건설, 온빛건설, 일성건설 현장)'의 납품 예상 물량에 대하여 사전에 아래 <표 16>와 같이 건설업체 현장별로 3개 업체가 나누어 납품하기로 결정하였으며, 이날 협의회 모임에서 납품물량을 배정받지 못한 업체들에 대하여는 추후에 주변 현장의 납품물

13) '쌍용건설 괴산현장'은 공사구간이 충북 중부1권역과 충북 중부2권역에 걸쳐 있었기 때문에 충북 중부2권역 내의 공사현장과 가장 가까운 거리에 소재한 괴산아스콘에게 협의회 모임에 참여하도록 하고 납품물량을 배정하였다.

14) 2009. 4. 22. 협의회 모임에는 중앙아스콘의 실질 소유주인 김○우(대흥아스콘개발 대표이사), 괴산아스콘 이○ 대표이사, 석진산업 장○ 부사장, 협의회 회장 정○수(흥진산업 대표이사) 등이 참석하였다.

15) 기준단가는 납품물량을 배정받은 업체들 중 공사현장에서 가장 가까운 거리에 위치한 중앙아스콘의 납품단가 수준과 같다.

16) 괴산아스콘은 2009. 4. 22. '쌍용건설 괴산현장' 납품 관련 합의 이외에는 이 사건 관련 합의에 참여하지 아니하였다.

17) '국도확포장공사 현장'은 공사구간이 충북 중부1권역 내에 위치하고 있었는 바, 금성개발의 경우 충북 중부2권역내에 소재하고 있는 업체임에도 당해 공사현장과 가깝고 기존에 일성건설 현장 등에 납품한 실적이 있어 2009. 9. 9. 합의에 참여하게 되었다.

량을 우선적으로 배정하기로 합의하였다.

21 또한 2009. 9. 9. 공사 현장별로 배정한 납품물량에 대한 납품단가는 배정받은 3개사 간에 협의하여 결정하기로 하였으며, 주변 현장과의 납품단가 차이가 최소화되도록 서로 협조하기로 합의하였다.

<표 16> 2009. 9. 9. 합의(발췌)

1. 중부 2권역 사급협의회는 다음과 같이 협의함.

시공사명	배 정 사			
동양건설	부경(50%)	태창(40%)	~~금성(10%)~~	비 고
100,000T	50,000	40,000	~~10,000~~	
일성건설	흥진(58%)	금성(25%)	부경(17%)	
120,000T	70,000	40,000	20,000	
온빛건설	성안(58%)	동현(33%)	석진(9%)	
120,000T	70,000	~~40,000~~ 50,000	~~10,000~~	

2. 상기 배정수량의 증감시 (기존도로 재포장 포함) 비율에 의함.
3. 각현장 협의단가는 배정 3개사 협의하에만 견적및 계약하기로함.
4. 계약단가는 주변 현장의 단가에 영향을 주지 않는 범위내에서 근사한 계약단가로 하기로 함.(현장별 단가차이가 톤당 1,000원을 벗어나지 않도록 상호 협조함.)
5. 위 3개현장의 단가 보존을 위해 경기지역(안성/쌍용현장)은 원칙적으로 영업을 하지 않기로 함.(단, 협의회가 협의하여 일부물량 확보시에는 예외로함) 경기도 늘림
6. 상기현장에 배정받지 못하는 회사는 주변의 현장을 상기 배정사에 우선하여 배정받아 세아를 평균화 할 수 있도록 상호 협조 하기로함. (지역 및 근거리 불문)

2009. 9. 9.

(3) 2010. 12. 7. '유원건설 맹동-정생리 현장' 납품 관련 합의

22 괴산아스콘, 금성개발을 제외한 나머지 10개 피심인들(이 10개 피심인들은 모두 충북 중부1권역에 소재하는 아스콘제조업자들이며, 이하 '피심인 10개사'로 지칭한다)은 2010. 12. 7. 성안아스콘의 대표이사 사무실에서 열린 대표자모임에서 '유원건설(주) 맹동-정생리(2공구) 현장'에 납품할 업체로 성안아스콘, 동현산업개발, 태창산업 등 3개사를 지정하면서, 아래 <표 17>과 같이 운송거리 등을 감안하여 각 사별 납품단가를 결정하였으며, 아울러 성안아스콘이 제시한 납품단가를 최저가격으로 유지하기로 하고 3개사의 각 계약이 확정되기 전에는 다른 어느 업체도 납품을 하지 아니하기로 합의하였다.

<표 17> 2010. 12. 7. 합의

유원건설(주) 맹동-정생리 (2공구)

	<성안>	<동현>	<태창>
BB2	47,000 (45,000)	47,500	48,000
MC1	50,000 (48,000)	52,000	52,000
WC-3	52,000 (50,000)	53,000	52,500

1) 최종 단가는 성안단가를 고수한다.
2) 3개사 계약 확정 전에는 어느 회사도 납품을 거부한다.

2010. 12. 7

(주)성안 유○구 (서명)
(주)태창 안○복 (서명)
(주)대흥 김○우 (서명)

3) 합의의 실행

23 위에서 살펴본 바와 같이 2007. 3. 2. 합의서 서명 이후 피심인들은 협의회 소장 박○원의 주선 하에 대표자 또는 실무자가 수시로 모임을 가지고 예상되는 공사현장의 납품물량을 업체들의 납품 거리 및 납품 실적을 감안하여 특정 업체 또는 복수의 업체에게 미리 배정하는 방식으로 합의 사항을 실행하였으며, 이러한 실행 행위는 적어도 2010년 말까지 지속되었다.[18] 이와 같은 사실은 박○원이 작성・관리해온 '예상현장별・업체별 납품물량배정 현황자료(소갑 제17호증)', '업체별 배정수량 및 납품실적 관리자료(소갑 제9호증)', 그리고 위의 <표 11> 내지 <표 14>와 같은 피심인 관련자들의 진술 및 확인서를 통하여 확인된다.

18) 2011년 이후에는 피심인들이 협의회 모임을 통해 납품물량을 배정하거나 납품단가를 협의하여 결정한 사례가 발견되지 않았다.

<표 18> 납품물량배정 현황자료[19](발췌)

2010년 예상현장

충주지역

지역	거래처	현장명	예상수량	납 기	납품예정사	비 고
		신니변전소	2,500		동현 성신	
	유한킴벌리	첨단단지	6,000	2010.6	중앙 (강ㅇㅇ 부장)	
충	포스코	충주일원	18,000		중,산	
	군장종합건설	용탄동	800		중,산	
	코오롱하도급	공군부대	1,500		성신	
주	한진중공업		20,000		대흥,성신	2010~2011
	s.k건설	용두~금가	20,000		대흥,태창(~~[illegible]~~)	2011
	삼성건설	용두~금가	2,500		대흥	
	[illegible]	음성라파지 (PSHA)	1,500		중앙	
	[illegible]	[illegible]	600		중,산	
	정신건설	첨단산업지(공장)	1,500		성신	
	한라건설	음성-충주(3공구)	[illegible]		동현	
	지스코	그라우	80,000		비품 중앙 산업 (2010~11)	
	제일제당	중부 [illegible]A (앞)	[illegible]		~~[illegible]~~ 대흥	
	S.K건설	우리도로 ([illegible])	800		중.산	
	삼성건설	공군부대	1,700		성신	
	한양건설	음성고차로	~~2,500~~		성신	(우리ㅊ/상중)
	[illegible]		1,000		~~[illegible]~~) 중앙A/C	

피심인들이 2007. 3. 2. 기본합의를 한 후 협의회 모임을 통해 개별적으로 합의서를 작성한 대규모 공사현장들의 납품 물량에 대하여 피심인들의 실제 납품현황을 살펴보면 아래 <표 19>와 같다. 이것을 보면 5개의 공사현장 중에서 피심인들이 당초 예상한 대로 공사가 추진되지 아니한 경우를 제외하면 대부분 피심인들이 지정한 납품예정업체가 실제로 납품하였다는 것을 알 수 있다.

<표 19> 공사현장별 납품물량 배정업체 및 실제납품업체 현황

공사현장명 (합의일자)	배정업체	실제 납품업체	비 고
쌍용건설 괴산현장 (2009.4.22.)	중앙아스콘 괴산아스콘 석진산업	중앙아스콘 괴산아스콘 석진산업	

19) 박○원이 작성·관리해온 자료로서 피심인들이 협의회 모임을 통해 공사현장별로 납품예정 업체를 어떻게 지정하였는지를 알 수 있다.(소갑 제17호증)

국도 확포장 공사 (2009.9.9.)	동양건설 현장	부경아스콘 태창산업 금성개발	부경아스콘	피심인들의 당초 예상과 달리 납품대상 품목이 특수아스콘(캠크리트)으로 변경됨에 따라 금성개발, 태창산업은 견적을 내지 못함
	일성건설 현장	흥진산업 금성개발 부경아스콘	흥진산업 금성개발 부경아스콘	
	온빛건설 현장	성안아스콘 동현산업개발 석진산업	-	온빛건설의 부도로 납품하지 못함 (2010.12.7. 합의 대상 현장과 동일)
맹동-정생리 2공구 (2010.12.7.)		성안아스콘 동현산업개발 태창산업	성안아스콘	태창산업은 합의와 무관하게 2011년 하반기에 특수아스콘을 단독 납품하였음

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[20]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2.~3. (생략)
4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
5~9. (생략)

②제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각 호의 1에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1. ~ 6. (생략)

20) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

24 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ①법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 ② '합의'가 존재하고, ③ 그 합의가 '부당하게 경쟁을 제한하는 효과'가 있어야 하며, ④ 그 행위에 대해 공정거래위원회로부터 인가받은 사실이 없어야 한다.

2) 위법성 요건 해당 여부

가) 법 제19조 제1항 제1호 및 제4호의 행위에 해당하는지 여부

25 법 제19조 제1항 제1호의 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'에는 가격을 인상하는 행위뿐만 아니라 가격을 인하하거나 현행가격을 유지하는 행위, 최고가격이나 최저가격을 설정하는 행위 등 가격에 실질적으로 영향을 미치는 다양한 행위가 포함된다. 또한 법 제19조 제1항 제4호의 '거래상대방을 제한하는 행위'에는 사업자별로 거래상대방을 정하는 행위, 특정사업자와는 거래하지 않도록 하거나 특정 사업자와만 거래하도록 하는 행위 등이 포함된다.

26 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 아스콘 납품시 제품별 기준단가 또는 업체별 납품단가를 설정하여 가격에 영향을 미치고, 공사 현장별로 납품업체를 지정함으로써 사업자들의 거래상대방 선택을 제한하였으므로 법 제19조 제1항 제1호 및 제4호의 행위에 해당한다.

나) 합의의 존재 여부

27 법 제19조의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 성립되는 '의사의 합치'를 의미

한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

28 살피건대, 피심인들이 특정 업체에게 납품물량을 배정하거나 기준단가를 협의·결정한 행위에 대하여는 피심인들의 대표이사 등이 서명한 합의서가 존재하고 피심인 관련자들도 진술을 통해 이를 인정하고 있으므로 피심인들 간의 의사의 합치 혹은 합의가 성립되었다고 할 것이다.[21]

다) 경쟁제한성 여부

29 경쟁제한성이란 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 경우를 말하며, 이는 당해 행위와 관련된 상품의 특성, 고객의 제품선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다.[22] 다만, 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 공동행위에 대하여는 구체적인 시장상황 등에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 인정할 수 있다.

30 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 아래에서 살펴보는 바와 같이 충북 중부1권역 및 그 인근지역[23]의 민수아스콘 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하였음이 인정된다.

---

21) 피심인 성신산업, 괴산아스콘, 금성개발은 2007. 3. 2. 기본합의에는 참여하지 아니하였으나, 그 이후에 행해진 합의에 참여하였다.

22) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 등 참조

23) 피심인들은 이 사건 공동행위와 관련하여 지리적 시장의 범위를 충북지역 전체와 경기 및 강원 일부지역으로 넓게 설정하여야 한다고 주장한다. 살피건대, ① 충북아스콘공업협동조합이 관수아스콘 납품물량 배정을 위한 권역 구분시 아스콘의 운송거리·한시성 등 제품특성을 감안하여 충북지역을 4개 권역으로 구분하였다는 점, ② 피심인 10개사의 경우 충북 중부1권역 내 납품물량을 대상으로 납품예정업체 지정 및 납품단가 결정 등 합의를 하였다는 점, ③ 공정거래위원회가 과거 민수아스콘 시장의 부당한 공동행위와 관련하여 사업자들 간의 경쟁관계가 성립하는 지리적 범위를 관수아스콘 시장의 범위와 동일하게 본 점[서울경인지역 서남부권역 5개 아스콘 제조업자들의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 2008. 1. 4. 의결 제2008-007호), 충북지역 중부1권역

31 우선 피심인들이 아스콘 기준단가를 협의하여 정하거나 납품단가를 협의하여 결정하기로 합의한 행위는 서로 경쟁 관계에 있는 사업자들 간의 가격경쟁을 감소시켜 사업자들이 각자의 의사에 따라 자유롭게 가격을 결정하기 어려운 상태를 초래할 것임이 명백하게 예상되고, 이로 인해 어떠한 효율성 증대효과가 발생한다고 볼 수도 없다.

32 또한 피심인들이 관련 공사현장에 납품할 물량을 특정 업체에게 배정하기로 한 합의는 거래상대방을 제한하는 행위로서 이를 통하여 아스콘 제조업자들 뿐만 아니라 아스콘 수요자들의 거래상대방 선택권이 침해받을 수 있으며 가격 등 거래조건의 결정에도 영향을 미칠 우려가 있음이 명백하다.

33 위와 같이 이 사건 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과의 발생이 명백한 반면에 이를 상쇄할 만한 어떠한 효율성 증가 효과도 기대하기 어려운 점, 피심인 10개사의 경우 충북 중부1권역에서 발생하는 민수아스콘 수요 물량의 대부분[24]을 공급하고 있다는 점 등을 감안할 때 피심인들의 이 사건 공동행위는 관련 시장의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위라고 할 것이다.

라) 공정거래위원회의 인가 여부

34 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

10개 아스콘제조업체들의 부당한 공동행위에 대한 건 (공정거래위원회 2005. 9. 6. 의결 제2005-132호) 등 참조], ④ 피심인 괴산아스콘이 참여한 합의(2009. 4. 22. '쌍용건설 괴산현장' 납품 관련 합의를 말한다)의 경우 충북 중부2권역의 일부지역(괴산군)이 납품 지역에 포함되어 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 공동행위의 관련 지리적 시장은 '충북 중부1권역 및 그 인근지역(괴산군)'으로 설정되어야 할 것이다.

24) 경기도 및 충북 중부2권역(청주권역)에 소재한 일부 아스콘제조업자들이 충북 중부1권역 내에 위치한 공사현장으로 아스콘을 납품하는 경우가 있으나 그 비중은 크지 않다. 참고로 피심인들이 제출한 아스콘 판매현황 자료(소갑 제21호증)에 의하면, 충북 중부1권역 소재의 피심인 10개사는 위반행위 기간 중 민수아스콘 매출액 합계의 약 76%를 충북 중부1권역 내에서 판매하였으며, 피심인 10개사 중 타 권역과의 접경지에 위치한 4개사만이 민수아스콘 매출액의 30% 이상을 충북 중부1권역 밖으로 판매하였고, 다른 4개 사업자는 충북 중부1권역 밖으로 납품한 실적이 전혀 없는 것으로 파악되었다.

마) 피심인 주장에 대한 검토

35 피심인들은 ①수요자 우위의 시장특성상 피심인들이 아스콘 납품단가에 영향을 미칠 수 있는 여지가 거의 없고, ②피심인들 간의 경쟁으로 인해 합의가 실행되지 못하였기 때문에 이 사건 공동행위의 경쟁제한 효과가 발생할 여지는 없다고 주장한다.

36 살피건대, 아래에서와 같이 피심인들의 이와같은 주장은 타당하지 아니하여 이를 받아들이지 아니한다.

(1) 피심인들이 납품단가에 영향을 미칠 수 없다는 주장

37 아스콘제조업자들이 대형 건설사들과 거래함에 있어서 상대적으로 낮은 협상력 때문에 독자적으로 가격 결정에 영향을 미치기 어려울 수 있는 측면은 있으나, 오히려 이러한 상황은 피심인들로 하여금 이 사건 공동행위를 하게 된 배경이 되었을 것으로 보이므로 피심인들 간의 합의의 효과가 없어 납품단가에 영향을 미치지 않았다는 피심인의 주장은 타당한 것으로 볼 수 없다.

38 또한 피심인들이 중소 규모의 수요자들과 거래하는 경우에는 결코 수요자 우위의 시장이라고 보기도 어려우므로 이 사건 공동행위로 인해 납품단가 등 거래조건에 실질적으로 영향을 미쳤을 가능성이 더욱 높다.[25)]

(2) 합의가 실행되지 않았다는 주장

39 납품물량 배정에 관한 피심인들 간의 합의는 다음과 같은 점에서 합의 내용대로 거의 실행되었고 실제 납품단가의 결정에도 전반적으로 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

25) 피심인들은 합의 내용이 제대로 지켜지지 않았다고 주장하면서도 한편으로는 "협의회라도 안할 경우 원가이하의 출혈경쟁이 더욱 더 심해질 수밖에 없었을 것으로 보입니다(2012. 8. 6. 작성 김영배의 진술서에서 발췌)"라고 진술함으로써 합의의 효과가 어느 정도 있었음을 스스로 인정하고 있다.

40 첫째, 피심인들이 협의회 모임을 통하여 물량배정을 합의한 내역과 각 업체의 실제 납품 현황을 비교해 본 결과, 당시 공사현장별로 납품예정업체와 실제 납품업체가 대부분 일치하는 것으로 나타났는바,[26] 피심인들이 납품물량 배정 등 관련 합의사항을 대체로 잘 준수하였음을 알 수 있다.

41 둘째, 대기업들이 발주하는 일부 대규모 공사현장의 경우 피심인들이 납품물량 배정 등에 관한 합의사항을 제대로 준수하지 못하는 사례가 있는 것으로 보이나, 소규모 공사현장의 경우 대부분 협의회 모임을 통해 납품물량을 배정받은 업체들이 실제로 납품한 것으로 판단된다. 이러한 사실은 아래 <표 20>과 같이 피심인 관련자의 진술을 통해서도 확인된다.

<표 20> 2012. 8. 14. 작성 우○승[27]의 진술서(발췌)

문9: 박소장이 물량배정을 어떻게 협의하고 어떻게 실행했는지 아시는 대로 말씀해 주십시오. 답9: 협의회에서 협의한 건 중 물량이 많은 건(대기업 건)은 배정하였다고 하더라도 현실적으로 실행할 수 없으나 적은 물량 특히 200~300톤 정도의 물량에 대해서는 박소장이 배정하는 대로 따르는 추세였던 것으로 알고 있습니다.…그리고 기본 500톤이 되야 생산원가를 뽑을 수 있기 때문에 300톤 정도는 가동을 할 수 없으며, 양보가 가능한 수량입니다.

42 셋째, 피심인들이 합의한 기준가격 수준과 동일하게 납품하지 못하였다고 해서 합의가 실행되지 않았다거나 합의의 효과가 없었다고 할 수 없으며, 오히려 피심인들이 설정한 기준가격은 실제 납품가격 결정에 전반적으로 영향을 미쳤을 것으로 보이

26) <표 19> 공사현장별 납품물량 배정업체 및 실제납품업체 현황, 소갑 제19호증 참조. 소갑 제19호증은 피심인들이 협의회 모임을 통해 납품물량을 배정한 건들을 대상으로 피심인들의 실제 납품여부를 세부적으로 조사한 내역인바, 공사가 예정대로 발주되지 않는 등 상황이 변경되어 피심인들이 납품하지 못한 사례가 상당 수 존재하나, 실제로 발주되어 시행된 공사현장의 경우 피심인들 중 납품물량을 배정받지 못한 업체가 실제 납품한 사례는 많지 않음을 이를 통해 알 수 있다.

27) 2010년 10월 이후 현재까지 피심인 중앙산업의 부사장으로 재직 중이다.

는바, 아래 <표 21>과 같이 피심인 관련자들도 진술을 통해 이를 인정하고 있다.[28]

<표 21> 2012. 8. 6. 작성 김○배(석진산업 영업부장)의 진술서(발췌)

문12: 협의회 모임을 하던 기간 중 서로 합의한 내용을 지키지도 않으면서 협의회 모임을 해체하지 않은 이유는 무었이라고 보는지요?
답12: 협의회를 운영하는 기간중에도 서로 상대방업체 납품건을 가로채고 합의한 사항을 지키지 않는데 협의회라도 안할 경우 원가이하의 출혈경쟁이 더욱더 심해질 수밖에 없었을 것으로 보입니다.

3) 소결

43 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 민수아스콘의 납품단가를 공동으로 결정·유지하거나 또는 납품물량을 특정 업체에 배정함으로써 거래상대방을 제한하는 행위로서 법 제19조 제1항 제1호 및 제4호에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

44 피심인들이 공동으로 아스콘 납품단가를 결정·유지하거나 납품물량 배정을 통해 거래상대방을 제한하는 행위는 관련 시장에서 경쟁을 제한하는 효과가 크다고 인정되므로 향후에 이와 같은 행위가 재발되지 아니하도록 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다) 제21조에 의하여 시정명령을 부과하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다) 제61조 관련 별표 2, '과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제

28) 2010년 10월경 성신산업에 배정된 '일양건설의 국도 38호선 건설 현장' 납품물량에 대하여 태창산업이 낮은 납품단가를 제시하여 이를 가로채자, 박○원 소장과 9개 업체의 영업팀장들이 태창산업을 항의 방문하여 크게 다투었다고 피심인 관련자들이 진술하였는바, 이로 미루어 피심인들이 합의사항을 어느 정도 잘 준수하고 있었다는 것을 알 수 있다.(2012. 8. 20. 작성 김○성의 진술서, 2012. 8. 23. 작성 정○수의 진술서 참조)

2012-6호로 개정된 것 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다)에 의거하여 과징금을 부과한다.[29]

나. 과징금 산정[30]

1) 관련매출액

가) 관련 상품의 범위

45 관련매출액 산정에 반영되는 관련 상품의 범위에는 합의로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품이 포함되며, 이는 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 대상이 된 상품 또는 용역의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단하는 것이 원칙이다.

46 피심인 10개사는 충북 중부1권역[충주시, 진천군(문백면 제외), 음성군]에 소재한 아스콘제조업자들로서 이 사건 공동행위를 통하여 충북 중부1권역 내에 납품되는 민수아스콘을 대상으로 납품물량 배정 및 납품단가 결정·유지에 합의하였으므로, 피심인 10개사의 관련매출액은 '중부1권역에서 판매되는 민수아스콘[31]'의 매출액으로 한다.

나) 위반행위 기간

47 위반기간은 위반행위의 개시일로 부터 종료일까지의 기간을 말하는바, 이 사건

29) 금성개발, 괴산아스콘은 충북 중부2권역에 소재한 아스콘제조업자들로서 이 사건 합의에 일시적으로 참여하는 등 경쟁제한성이 크지 않음을 감안하여 과징금을 부과하지 아니하기로 한다.

30) 성신산업, 홍진산업, 대흥아스콘개발, 태창산업, 석진산업, 중앙산업, 부경아스콘, 성안아스콘, 동현산업개발, 중앙아스콘 등 충북 중부1권역에 소재한 피심인 10개사를 대상으로 과징금을 산정한다.

31) '쌍용건설 괴산현장' 납품 관련 합의의 경우 일부 공사현장이 충북 중부2권역 내 일부지역(괴산군)에 위치해 있었으므로 이 사건 관련 지리적 시장의 범위에는 충북 중부2권역 내 일부지역(괴산군)이 포함된다. 다만, 이 사건 합의를 통해 충북 중부1권역 내의 공사현장에는 충북 중부1권역 소재 업체들이 납품하고 충북 중부2권역 내의 공사현장에는 충북 중부2권역 소재 업체(괴산아스콘)가 납품하기로 한 것이므로 피심인 10개사의 과징금 산정과 관련하여서는 '충북 중부1권역' 내 민수아스콘 매출액으로 산정한다. 아울러 특수아스콘, 계열회사 납품물량, 상차도(上車渡) 판매 등은 이 사건 합의의 영향을 받은 것으로 볼 수 없으므로 관련매출액 산정에서 제외한다.

위반행위의 개시일은 피심인 10개사 중 성신산업을 제외한 9개사의 경우 기본원칙에 관한 합의서에 서명을 한 날인 2007. 3. 2.이며, 성신산업의 경우 이 사건 공동행위에 참여하기 위하여 협의회에 가입한 날인 2009. 3. 25.이다.

48 위반행위의 종료일은 합의 및 그에 따른 실행행위가 종료한 날을 의미한다. 실행행위 종료 시기는 그 판단기준이 부당한 공동행위에 참여한 사업자 중 일부 또는 전부가 종료하였는지 여부에 따라 달라진다 할 것인데, 일부의 경우에는 해당 사업자가 다른 사업자에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 합의에서 탈퇴한다는 내용의 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하는 것이 필요하다 할 것이고, 전부의 경우에는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나 사업자들 사이의 반복적인 가격경쟁 등으로 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 정도의 행위가 일정기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[32)]

49 이 사건 공동행위는 기본합의가 성립된 이후 피심인 10개사가 수시로 협의회 모임을 통해 납품물량 배정 및 납품가격에 대하여 합의하는 방식으로 실행되었는바, 2010년 하반기에는 합의사항 미준수를 이유로 업체들 간에 분쟁이 많았고 일부 업체가 협의회 탈퇴를 선언하는 등 협의회가 정상적으로 운영되지 못하였다는 점, 2011년 이후에는 업체들 간에 납품물량 배정 및 납품가격에 대하여 합의한 내역을 발견할 수 없는 점 등을 감안할 때 2010년 말에는 합의가 사실상 파기된 것과 같은 상태이었음이 인정된다. 따라서 피심인 10개사의 위반행위의 종료일은 2010. 12. 31.로 본다.

다) 관련매출액의 산정

32) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두2586 판결, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007두 19584판결 등 참조

50 피심인 10개사의 관련매출액을 산정하면 아래 <표 22>와 같다.

<표 22> 피심인별 관련매출액

(단위: 천 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액				
	2007.3.2.~12.31.	2008년	2009년	2010년	합계
성신산업	-	-	1,024,501 33)	1,124,639	2,149,140
흥진산업	629,915	675,188	1,547,785	1,969,691	4,822,579
대흥아스콘개발	2,391,961	1,779,538	2,553,745	2,696,291	9,421,535
태창산업	584,555	902,942	601,214	1,337,711	3,426,422
석진산업	550,010	489,012	383,300	994,669	2,416,991
중앙산업	647,171	911,573	767,968	2,238,917	4,565,629
부경아스콘	285,942	679,865	541,952	657,693	2,165,452
성안아스콘	595,904	1,115,254	700,412	963,213	3,374,783
동현산업개발	249,846	3,058	73,790	306,039	632,733
중앙아스콘	364,352	911,653	1,518,953	172,329	2,967,287
합 계	-	-	-	-	35,942,551

2) 산정기준

51 산정기준은 관련매출액에 법 위반행위의 중대성의 정도에 따른 부과기준율을 곱하여 산정되는 바, 이 사건 공동행위는 성격상 경쟁제한 효과의 발생이 명백하고 피심인 10개사의 관련시장 내 시장점유율이 높아 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 7~10% 범위의 부과기준율을 적용하되, 피심인 10개사가 모두 중소기업으로서 위반행위의 파급효과가 특정 지역에 한정되는 점 등을 감안하여 7%의 부과기준율을 적용하기로 한다.

52 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 23>과 같다.

33) 2009. 3. 25. ~ 2009. 12. 31 기간 동안의 매출액이다.

<표 23> 산정기준

(단위: 천 원, %)

피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준
성신산업	2,149,140	7	150,439
흥진산업	4,822,579	7	337,580
대흥아스콘개발	9,421,535	7	659,507
태창산업	3,426,422	7	239,849
석진산업	2,416,991	7	169,189
중앙산업	4,565,629	7	319,594
부경아스콘	2,165,452	7	151,581
성안아스콘	3,374,783	7	236,234
동현산업개발	632,733	7	44,291
중앙아스콘	2,967,287	7	207,710
합 계	35,942,551	-	2,515,974

3) 행위요소에 의한 1차 조정

53 피심인 10개사는 위반행위의 횟수, 기간 등에 의한 조정 사유에 해당사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

4) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

54 피심인 10개사는 공정거래위원회의 조사 단계부터 심리 종결시까지 일관되게 행위 사실을 인정하고 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 100분의 30을 각 감경한다.

55 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 24>와 같다.

<표 24> 2차 조정 산정기준

(단위: 천 원, %)

피심인	1차 조정 산정기준	감경률	2차 조정 산정기준
성신산업	150,439	30	105,307
흥진산업	337,580	30	236,306
대흥아스콘개발	659,507	30	461,654
태창산업	239,849	30	167,894
석진산업	169,189	30	118,432
중앙산업	319,594	30	223,715
부경아스콘	151,581	30	106,106
성안아스콘	236,234	30	165,363
동현산업개발	44,291	30	31,003
중앙아스콘	207,710	30	145,397
합 계	2,515,974	-	1,761,177

5) 부과과징금의 결정

56 피심인 10개사가 모두 중소기업으로서 아스콘의 수요 감소 등에 따라 어려운 사업여건에 처하여 있는 점 등을 감안하여 피심인 10개사에 대하여 2차 조정 산정기준의 각 100분의 50을 감경한다. 또한, 어려운 재정상황 등 현실적 부담능력을 고려하여 피심인 부경아스콘에 대하여 2차 조정 산정기준의 100분의 30을 감경하고, 피심인 태창산업에 대하여 2차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.[34)]

57 이와 같이 2차 조정 산정기준에서 각 감경률을 적용한 후 과징금고시 Ⅳ. 4. 바. 에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버려 부과과징금을 결정한다.

58 이에 따른 피심인별 부과과징금은 아래 <표 25>과 같다.

34) 부경아스콘의 경우 과거 3년간(2009~2011년) 당기순이익을 가중평균한 금액이 적자에 해당하는 점을 고려하였고, 태창산업의 경우 생산설비 임차료 미지급, 직원급여 체불 등의 어려운 재정상황을 고려하였다.

<표 25> 부과과징금

(단위: 천 원, %)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	부과과징금
성신산업	105,307	50	52,000
흥진산업	236,306	50	118,000
대흥아스콘개발	461,654	50	230,000
태창산업	167,894	70	50,000
석진산업	118,432	50	59,000
중앙산업	223,715	50	111,000
부경아스콘	106,106	80	21,000
성안아스콘	165,363	50	82,000
동현산업개발	31,003	50	15,000
중앙아스콘	145,397	50	72,000
합 계	1,761,177	-	810,000

4. 결론

59 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호 및 제4호의 규정에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제21조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 4월 29일

의 장 위 원 안 영 호

위 원 정 중 원

위 원 서 석 희